

确认其对案涉房屋享有永久居住权，不予支持。

福建省福州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

一、撤销福建省福州市鼓楼区人民法院一审民事判决；

二、确认陈某与齐某甲、齐某于2008年12月23日签订的《协议》合法有效；

三、驳回陈某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案系因双方当事人特殊关系引发的居住权纠纷案件，主要争议焦点为在 无权处分的情形下，居住权协议是否有效。 一审与二审法院呈现相反的观点， 也是实务界的两种争论意见。 一审法院认为，居住权协议因未经共有人签字确 认，属于无权处分，违反法律规定，对共有人不发生效力，协议属无效。二审 法院认为，该协议设立居住权确属无权处分，但并无证据证明协议存在应为无 效的法定情形，故协议应为合法有效，但该协议对共有人不发生效力。

无权处分行为是否影响合同效力，法律规定是存在一定变化的，从效力待 定到以转让或者设定财产权利为目的订立的合同不因无权处分而无效。原《中 华人民共和国合同法》第五十一条规定因无权处分订立的合同属于效力待定， 需权利人追认或无处分权

人事后取得处分权。《中华人民共和国民法典》删除了关于无权处分合同效力待定的规定，且《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第八条亦规定，民法典施行前成立的合

同，适用当时的法律规定合同无效而适用民法典规定合同有效的，适用民法典 的相关规定，也即《中华人民共和国民法典》不再将无权处分作为合同无效的 法定事由。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十七条第一款规定，因出 卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求 出卖人承担违约责任。该条仅适用于买卖合同，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》（以下简称《合同编解 释》）第十九条，将合同范围从买卖合同进一步扩大至其他合同，以转让或者 设定财产权利为目的订立的合同，当事人或者真正权利人仅以让与人在订立合 同时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持； 因未取得真正权利人事后同意或者让与人事后未取得处分权导致合同不能履行， 受让人主张解除合同并请求让与人承担违反合同的赔偿责任的，人民法院依法 予以支持。本案二审的观点符合《合同编解释》第十九条的要义，认为被告与 原告签订的居住权协议虽系无权处分，但协议不因无权处分而无效，因被告一 事后未取得处分权导致合同不能履行，原告有权向被告主张违约赔偿责任。

若认定无权处分的情形下，居住权协议有效，但因侵害共有人合法权益，居住权登记属于法律上履行不能，原告无权要求被告配合办理居住权 登记，亦无法依照有效的居住权协议主张对房屋享有永久居住的权利，原告仅 能主张解除居住权协议要求被告承担违约赔偿。需要明确的是，违约赔偿损失， 是指行为人违反合同约定造成对方损失时，行为人向受害人支付一定数额的金 钱以弥补其损失。本案原告主张违约赔偿的前提是原告已实际

搬离案涉房屋的损失。从立法意旨上看，《合同编解释》认为无权处分并不因此导致合同无效，充分尊重合同签订主体的真实意思表示，保护合同签订主体的合法权益，原告虽无法依约继续居住，但可通过赔偿损失的方式有效保护自身的合法权益，同时对无权处分人课以违约责任也能起到惩戒无权处分人的无权处分行为、增加其无权处分行为的风险成本的作用。

若认定无权处分的情形下，居住权协议无效，则原告应当返还案涉房屋不能继续居住，协议无效对于协议订立的相对方将无任何保障，协议将失去订立

的意义，将导致合同实际对双方不发生约束力。《合同编解释》从立法意旨上 倾向性选择保护合同相对方的权益，亦是充分考虑到社会秩序的稳定，维护交 易秩序安全和社会家庭伦理，较好地实现了共有人和守约方的利益平衡。

关于居住权是否设立的问题，首先应明确是否适用《中华人民共和国民法 典》相关规定，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间 效力的若干规定》第一条第三款及第三条规定，本案的居住权协议系《中华人民共和国民法典》施行前签订的，但持续至《中华人民共和国民法典》施行以 后，且居住权为《中华人民共和国民法典》新的规定，故本案可适用《中华人民共和国民法典》关于居住权的相关规定，即居住权自登记时设立。因居住权 协议对共有人不发生效力，故原告要求配合办理居住权登记属于法律上履行不 能，因此原告对案涉房屋的居住权并未设立。尽管居住权依法并未设立，但因 居住权协议有效，原告的居住权益依然得到了保障，因居住权协议法律上履行 不能，由赔偿损失替代实际居住，原告享有向被告主张赔偿损失的权利。

。

编写人：福建省福州市鼓楼区人民法院 王明亮 张卓怡

四、担保物权纠纷